

TEMA 9. Prestación por nacimiento y cuidado de menor

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 9 — NUEVO respecto de 2025 (marcado en negrita): el RD-ley 9/2025, de 29 de julio, amplía el permiso y la prestación a 19 SEMANAS por progenitor (32 en familias monoparentales): 6 obligatorias tras el parto + 11 hasta los 12 meses + 2 hasta los 8 años del menor. Retroactivo a hechos causantes desde el 02/08/2024; las 2 semanas flexibles pueden solicitarse desde el 01/01/2026. Cuantía: 100 % de la base reguladora. Nota: las citas literales del art. 235 LGSS («16 semanas» a efectos de días asimilados por parto) no fueron modificadas por la reforma y permanecen correctas.**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR: CONCEPTO Y 2. 1.1. SUBSIDIO NO CONTRIBUTIVO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR 3. 2. EJERCICIO CORRESPONSABLE DEL CUIDADO DEL LACTANTE
4. 3. PROTECCIÓN POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO: CONCEPTO Y
5. 3.1. BENEFICIARIAS Y PRESTACION ECONOMICA
6. 3.2. PERDIDA Y SUSPENSIÓN DEL DERECHO
7. 3.3. COTIZACIÓN
8. 4. PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL
9. 4.1. SITUACIÓN PROTEGIDA
10. 4.2. PRESTACION ECONOMICA Y COTIZACIÓN
11. 5. SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA 12. 5.2. BENEFICIARIOS
13. 5.3. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
14. 5.4. PRESTACION ECÓNOMICA Y GESTIÓN
15. 6. PRESTACIONES FAMILIARES: NORMATIVA VIGENTE
16. 7. ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 17. 8. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO 18. 9. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

La prestación por nacimiento equipara a ambos progenitores **con 19 semanas intransferibles cada uno (32 semanas en familias monoparentales), conforme al RD-ley 9/2025, de 29 de julio**. Las semanas adicionales por parto múltiple o discapacidad, la cuantía (100% BR) y los riesgos durante el embarazo y la lactancia son los puntos clave de este tema.

Palabras clave: 19 semanas · 32 monoparental · 6+11+2 · hasta 8 años · RD-ley 9/2025 · 100% BR · Riesgo embarazo · Lactancia · Parto múltiple · Carencia

Prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. Prestación por riesgo durante el embarazo.

Prestación por riesgo durante la lactancia natural. Subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas o monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad. Prestación por parto o adopción múltiples.

1. PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR: CONCEPTO Y

SITUACIONES PROTEGIDAS.

La normativa vigente viene regulada en:

- Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, capítulo VI del título II (arts. 177 a 182).
- Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Este real decreto regula las mencionadas prestaciones económicas tanto para los trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia. En el presente tema se exponen las prestaciones para los trabajadores por cuenta ajena, recogiendo las especialidades para los trabajadores por cuenta propia en los temas correspondientes a los regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social.
- La regulación vigente trae causa en el Real Decreto-Ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado del menor.

A efectos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor, se consideran situaciones protegidas el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, durante los períodos de descanso que por tales situaciones se disfruten, de acuerdo con lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el artículo 49.a), b) y c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público."

Art. 177 LGSS

Hay que añadir que el adoptado o acogido deberá ser:

- Menor de 6 años.
- Mayor de 6 años, pero menor de 18 con discapacidad (cuando acredite discapacidad en un grado igual o superior al 33 %) o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero tenga especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.

PERSONAS BENEFICIARIAS

1. Serán beneficiarios del subsidio por nacimiento y cuidado de menor las personas incluidas en este Régimen General (también para los trabajadores por cuenta propia), cualquiera que sea su sexo, que disfruten de los descansos referidos en el artículo anterior, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1 y las demás que reglamentariamente se establezcan, acrediten los siguientes períodos mínimos de cotización:

a) Si la persona trabajadora tiene menos de veintiún años de edad en la fecha del nacimiento, o en la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, no se exigirá período mínimo de cotización.

b) Si la persona trabajadora tiene cumplidos veintiún años de edad y es menor de veintiséis en la fecha del nacimiento, o en la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será de noventa días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento

de inicio del descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, acredita ciento ochenta días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

c) Si la persona trabajadora tiene cumplidos veintiséis años de edad en la fecha del nacimiento, o en la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será de ciento ochenta días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, acredita trescientos sesenta días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

2. En el supuesto de nacimiento, la edad señalada en el apartado anterior será la que tenga cumplida la interesada en el momento de inicio del descanso, tomándose como referente el momento del parto a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, en su caso, corresponda.

3. En los supuestos de adopción internacional previstos en el tercer párrafo del artículo 48.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el párrafo cuarto del artículo 49.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, la edad señalada en el apartado 1 será la que tengan cumplida los interesados en el momento de inicio del descanso, tomándose como referente el

momento de la resolución a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, en su caso, corresponda.

4. Al inicio de cada uno de los periodos de descanso la persona trabajadora deberá encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta.

5. Estar al corriente en el pago de las cuotas, de las que sean responsables directos las personas trabajadoras, aunque la prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.

A tales efectos, será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el art. 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, cualquiera que sea el régimen de

Seguridad Social en que el interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación o en el que se cause ésta.

Art. 178 LGSS

NACIMIENTO a) En caso de parto

Se tendrá derecho al subsidio a partir del mismo día en que dé comienzo el período de descanso correspondiente:

I Desde el mismo día de la fecha del parto o la del inicio del descanso, de ser ésta anterior.

I La madre biológica podrá anticipar el descanso con una anterioridad de 4 semanas a la fecha prevista para el parto, fecha que vendrá fijada en el informe de maternidad del Servicio Público de Salud. Esta decisión corresponde a la madre b) En caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento

I Bien a partir de la fecha de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

I En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el subsidio hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.

DURACIÓN

La duración del subsidio será equivalente a la de los períodos de descanso o permisos que se disfruten, de acuerdo con lo previsto en el art. 48.4, 5 y 6 del Estatuto de los trabajadores (ET) y en art. 49 a) y b) y c) del Estatuto Básico del Empleado Público

(EBEP).

a) Prestación en caso de nacimiento

El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor, suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica y el del progenitor distinto de la madre biológica durante diecinueve semanas.

En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona progenitora, el periodo de suspensión será de treinta y dos semanas.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre biológica.

En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

En caso de fallecimiento de uno de los progenitores, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

a) Seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa.

b) Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. No obstante, la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto.

c) Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.

Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor.

Las suspensiones previstas en las letras b) y c) podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona

trabajadora, y conforme se determine reglamentariamente. La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.

Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

b) Supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento

En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), la suspensión tendrá una duración de diecinueve semanas para cada adoptante, guardador o acogedor.

En el supuesto de monoparentalidad, por existir una única persona adoptante, guardadora con fines de adopción o acogedora, el periodo de suspensión será de treinta y dos semanas.

En el supuesto de fallecimiento del menor, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

En caso de fallecimiento de una de las personas adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras, la otra persona podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

La suspensión del contrato de cada persona adoptante, guardador o acogedora por el cuidado de menor se distribuye de la siguiente manera:

a) Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida, inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

b) Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse, a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

c) Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse, a voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla los ocho años.

En ningún caso un mismo menor dará derecho a varios periodos de suspensión en la misma persona trabajadora.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto para cada caso en este apartado podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor.

Las suspensiones previstas en las letras b) y c) podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y conforme se determine reglamentariamente. La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.

Cuando los dos adoptantes, guardadores o acogedores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.

En el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, en situación de guarda con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contrato a que se refieren los apartados 4 y 5 tendrá una duración adicional de dos semanas, una para cada una de las personas progenitoras. Igual ampliación procederá en el supuesto de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple por cada hijo o hija distinta del primero. En caso de haber una única persona progenitora, esta podrá disfrutar de las ampliaciones completas previstas en este apartado para el caso de familias con dos personas progenitoras.

Si el contrato de trabajo del beneficiario es a tiempo parcial, el subsidio por nacimiento y cuidado del menor se abona durante todos los días en los que el trabajador permanece en dicha situación, con la duración legalmente prevista para los periodos de descanso por las situaciones protegidas.

PRESTACIÓN ECONÓMICA

1. La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora correspondiente. A tales efectos, con carácter general, la base reguladora será la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividida entre el número de días a que dicha cotización se refiera.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la persona trabajadora perciba retribución mensual y haya permanecido en alta en la empresa todo el mes natural, la base de cotización correspondiente se dividirá entre treinta.

2. No obstante, en los supuestos en que la persona trabajadora haya ingresado en la empresa en el mes anterior al del hecho causante, para el cálculo de la base reguladora se tomará la base de cotización por contingencias comunes correspondiente al mes

inmediatamente anterior al del inicio del descanso o del permiso por nacimiento y cuidado de menor.

Si la persona trabajadora hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes del hecho causante, para el cálculo de la base reguladora se tomará la base de cotización por contingencias comunes de dicho mes.

3. En los supuestos señalados en los apartados anteriores, el subsidio podrá reconocerse por el Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante resolución provisional teniendo en cuenta la última base de cotización por contingencias comunes que conste en las bases corporativas del sistema, en tanto no esté incorporada a las mismas la base de cotización por contingencias comunes a que se hace referencia en los apartados anteriores.

Si posteriormente se comprobase que la base de cotización que correspondiera de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores fuese diferente a la aplicada en la resolución provisional, se recalculará la prestación y se emitirá resolución definitiva.

Si la base de cotización no hubiese variado, la resolución provisional devendrá definitiva en un plazo de tres meses desde su emisión.

Art. 179 LGSS

En el supuesto de trabajadores contratados a tiempo parcial, la base reguladora diaria de la prestación por nacimiento y cuidado de menor será el resultado de dividir entre trescientos sesenta y cinco la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa en los doce meses naturales inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

Si las bases de cotización acreditadas en la empresa con anterioridad al mes previo al del hecho causante se refieren a un período inferior a doce meses, la base reguladora diaria será el resultado de

dividir la suma de las bases cotizadas acreditadas entre el número de días naturales a que esas cotizaciones correspondan.

En los supuestos en que la persona haya ingresado en la empresa en el mes anterior al del hecho causante o en el mismo mes de éste, para el cálculo de la base reguladora se tendrán en cuenta las reglas establecidas, respectivamente, en los párrafos primero y segundo del artículo 179.2.

No obstante, la prestación por nacimiento y cuidado de menor podrá reconocerse mediante resolución provisional conforme a lo previsto en el artículo 179.3.

Art. 248.1 b) LGSS

En caso de parto múltiple y de adopción o acogimiento de más de un menor, realizados de forma simultánea, se concederá un subsidio especial por cada hijo o menor acogido, a partir del segundo, igual al que corresponda percibir por el primero, durante el periodo de seis semanas inmediatamente posteriores al parto, o, cuando se trate de adopción o acogimiento, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Dicho subsidio únicamente podrá percibirse por uno de los progenitores o acogedores, debiendo optar porque uno de ellos pueda beneficiarse del mismo, siempre que disfruten de un periodo de descanso de seis semanas ininterrumpidas y a jornada completa, inmediatamente siguientes al parto, adopción o acogimiento múltiples.

El subsidio, será abonado en un solo pago al término del período de 6 semanas posteriores al parto y, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiples, al término de las 6 semanas inmediatamente posteriores a la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción.

Art. 6.2 RD 295/2009

DENEGACIÓN, ANULACIÓN Y SUSPENSIÓN

El derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor podrá ser denegado, anulado o suspendido, cuando el beneficiario hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, así como cuando trabajara por cuenta propia o ajena durante los correspondientes períodos de descanso

Art. 180 LGSS

EXTINCIÓN

El derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor se extingue (art. 8.12 del Real Decreto 295/2009):

- Por el transcurso del plazo máximo establecido para el periodo durante el cual se tiene derecho al disfrute de la prestación.
- Por la reincorporación voluntaria al trabajo del beneficiario del subsidio antes del cumplimiento del plazo máximo de duración.
- Por el fallecimiento del beneficiario.
- Por adquirir el beneficiario la condición de pensionista de jubilación o por incapacidad permanente.

GESTIÓN Y PAGO

La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor es gestionada directamente por el INSS— o el Instituto Social de la Marina, en el caso del régimen especial de trabajadores del mar— y, respecto de esta prestación, no cabe colaboración por parte de las empresas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 179.2 del TRLGSS, el subsidio podrá reconocerse por el INSS mediante resolución provisional, teniendo en cuenta la última base de cotización por contingencias comunes que conste en las bases de datos corporativas del sistema, en tanto no esté incorporada a las mismas la base de cotización por

contingencias comunes correspondiente al mes inmediatamente anterior al mes previo al del inicio del descanso.

La resolución en orden al reconocimiento del derecho a la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor debe dictarse por el director provincial de la entidad gestora y notificarse en el plazo de 30 días.

El pago del subsidio por nacimiento y cuidado de menor se realiza directamente por la entidad gestora por periodos vencidos.

COTIZACIÓN

La obligación de cotizar se mantiene durante los periodos de descanso por nacimiento y cuidado de menor, en los cuales se tiene derecho a la prestación y ello aun cuando tales situaciones sean causa de suspensión del contrato de trabajo.

La entidad gestora, en el momento de hacer efectivo el subsidio, procederá a deducir de su importe la aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social, desempleo y formación profesional, para su ingreso en la Tesorería General de la

Seguridad Social. El empresario vendrá obligado a ingresar únicamente las aportaciones a su cargo correspondientes a la cotización a la Seguridad Social y por los demás conceptos de recaudación conjunta que, en su caso, procedan —art. 68 del Reglamento general de cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995 (RGCL)—.

A) Contingencias comunes

En la situación señalada en el apartado anterior, la base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la base de cotización del mes anterior al mes previo al del hecho causante del inicio del disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado de menor.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio

corresponsable del cuidado del lactante para determinar la base de cotización durante dicha situación.

2. Cuando el trabajador tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes.

3. Cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes

B) Contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional)

Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor o por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. No obstante, y a fin de determinar la cotización que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrán cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o 365, según que la remuneración del trabajador se satisfaga o no con carácter mensual.

1.1. SUBSIDIO NO CONTRIBUTIVO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR

Se regula en los artículos 181 y 182 del TRLGSS, y 15 y siguientes del Real Decreto 295/2009.

1.1.2. Personas beneficiarias

Serán personas beneficiarias del subsidio por nacimiento y cuidado de menor previsto en esta sección las personas trabajadoras incluidas en el Régimen General que, producida la situación de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar a que se refiere el artículo 177, reúnan todos los requisitos establecidos para acceder a la prestación por nacimiento y cuidado de menor regulada en la sección anterior, salvo el período mínimo de cotización establecido en el artículo 178.

1.1.3. Prestación económica

1. La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor regulada en esta sección tendrá la consideración de no contributiva a los efectos del artículo 109.
2. La cuantía de la prestación será igual al 100 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento, salvo que la base reguladora calculada conforme al artículo 179 o al artículo 248 fuese de cuantía inferior, en cuyo caso se estará a esta.
3. La duración de la prestación será la que se corresponda con el periodo de descanso obligatorio, que deberá disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después del parto, de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión

administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, pudiendo denegarse, anularse o suspenderse el derecho por las mismas causas establecidas en el artículo 180.

Dicha duración se incrementará en catorce días naturales en los siguientes supuestos:

a) Nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento en una familia numerosa o en la que, con tal motivo, adquiera dicha condición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias

Numerosas.

b) Nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento en caso de monoparentalidad por existir un único progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor.

c) Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, entendiéndose que existe el mismo cuando el número de personas nacidas, adoptadas, en guarda o acogidas sea igual o superior a dos.

d) Discapacidad en un grado igual o superior al sesenta y cinco por ciento de la persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora, beneficiaria del subsidio regulado en esta sección o del hijo, hija o persona menor adoptada, en guarda o acogimiento.

La duración del subsidio de cada una de las personas beneficiarias de este subsidio únicamente podrá incrementarse en catorce días naturales, aun cuando concurren dos o más circunstancias de las señaladas.

Su gestión y pago corresponde directamente a la entidad gestora, del mismo modo que se ha indicado para el subsidio contributivo.

La obligación de cotizar continuará durante la percepción del subsidio de naturaleza no contributiva. A tal efecto, cuando, de acuerdo con la normativa aplicable, la entidad gestora deba descontar del importe de la prestación la cuota correspondiente a la trabajadora, determinará su cuantía sobre la base de cotización del mes anterior

(debemos entender del mes inmediatamente anterior al mes previo) al del parto; si durante la situación de maternidad dicha base de cotización resultara inferior a la base mínima de cotización del grupo de categoría profesional de la trabajadora, se aplicará esta última base. (Art. 16 RD 295/2009).

2. EJERCICIO CORRESPONSABLE DEL CUIDADO DEL LACTANTE

El artículo 37.4 del ET prevé que, en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, las personas trabajadoras tienen derecho a una hora de ausencia del trabajo, que pueden dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla 9 meses, duración del permiso que se incrementa proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, si bien, voluntariamente, se podrá sustituir por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa respetando, en su caso, lo establecido en aquella.

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan el derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses.

Dado que, en el caso señalado, se produce una reducción de salario, el Real Decreto-

Ley 6/2019 introduce en el TRLGSS una nueva prestación contributiva que tiene como finalidad sustituir la pérdida de salario, con la denominación de prestación por

«corresponsabilidad en el cuidado del lactante» (regulada en el capítulo VII del título II), con la siguiente regulación:

Situación protegida.

A efectos de la prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, se considera situación protegida la reducción de la jornada de trabajo en media hora que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 37.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado del lactante desde que cumpla nueve meses hasta los doce meses de edad.

La acreditación del ejercicio corresponsable del cuidado del lactante se realizará mediante certificación de la reducción de la jornada por las empresas en que trabajen sus progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores.

Reglamentariamente se determinarán los requisitos que deberá cumplir esta documentación.

Art. 183 LGSS

Beneficiarios.

1. Para el acceso al derecho a la prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, se exigirán los mismos requisitos y en los mismos términos y condiciones que los establecidos para la prestación por nacimiento y cuidado de menor regulada en la sección 1.ª del capítulo VI.
2. Cuando concurren en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de la prestación, el derecho a percibirla solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos.
3. Las previsiones contenidas en este capítulo no serán aplicables a los funcionarios públicos, que se regirán por lo establecido en el artículo 48.f) del texto refundido de la

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en la normativa que lo desarrolle.

Art. 184 LGSS

Prestación económica.

1. La prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado de lactante consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
2. Esta prestación se extinguirá cuando el o la menor cumpla doce meses de edad.

Art. 185 LGSS

3. PROTECCIÓN POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO: CONCEPTO Y

SITUACIÓN PROTEGIDA

Se encuentra definida en el artículo 186 del TRLGSS, conforme al cual y a los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el periodo de suspensión

del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 295/2009, no se considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñado.

También añade el Real Decreto 295/2009 que, cuando las circunstancias a que se refiere el mencionado artículo 26 afectasen a una funcionaria integrada en el régimen general e incluida en el ámbito de aplicación del EBEP, se considerara situación protegida el permiso por riesgo durante el embarazo, a efectos de la prestación económica de la Seguridad Social, regulada en esta sección.

3.1. BENEFICIARIAS Y PRESTACION ECONOMICA

Se concederá a la mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en el

TRLGSS para la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, por lo que la mujer trabajadora se encontrará de pleno derecho afiliada y en alta, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones, y no se exige periodo previo de cotización.

Si bien se establecen las siguientes particularidades:

- La prestación económica nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día anterior a aquel en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado de menor o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado.
- La prestación económica consistirá en subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será equivalente a la que este establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales.
- La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo corresponderá a la entidad gestora o a la mutua colaboradora con la Seguridad

Social en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales en el momento de la suspensión del contrato, con independencia de que durante la mencionada situación se produzca un cambio de la entidad.

El pago del subsidio se realizará por la entidad gestora o colaboradora, por periodos mensuales vencidos. (Art. 38 RD 295/2009)

3.2. PERDIDA Y SUSPENSION DEL DERECHO

El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido, cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar el subsidio o cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, salvo en situaciones de pluriactividad, en las que cuando la situación de riesgo durante el embarazo afecte a una o a alguna de las actividades realizadas por la trabajadora, pero no a todas, únicamente tendrá derecho al subsidio en el régimen en el que estén incluidas las actividades en que exista dicho riesgo.

3.3. COTIZACION

La obligación de cotizar permanece durante la situación de riesgo durante el embarazo, aun cuando ello suponga una causa de suspensión de la relación laboral.

La entidad gestora o colaboradora competente, en el momento de hacer efectivo el subsidio, procederá a deducir la aportación del trabajador relativa a las cotizaciones a la Seguridad Social, desempleo y formación profesional, para su ingreso en la

Tesorería General de la Seguridad Social. El empresario vendrá obligado a ingresar únicamente las aportaciones a su cargo correspondientes a la cotización a la

Seguridad Social y por los demás conceptos de recaudación conjunta que, en su caso, procedan (art. 68 del RGCL).

La cotización por contingencias comunes y por contingencias profesionales se lleva a cabo de la forma ya expuesta para la prestación por incapacidad temporal.

4. PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

Se regula en el capítulo IX del título II del TRLGSS (arts. 188 y 189).

4.1. SITUACIÓN PROTEGIDA

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, se considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

4.2. PRESTACION ECONOMICA Y COTIZACIÓN

La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se concede a la mujer trabajadora en los términos y condiciones anteriormente indicados para la prestación económica por riesgo durante el embarazo, y se extinguirá, en el momento en que el hijo cumpla 9 meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación, en cuyo caso se extinguirá el día anterior al de dicha reincorporación.

Subsiste la obligación de cotizar, que se lleva a cabo en los términos indicados para la situación de riesgo durante el embarazo.

5. SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA

ENFERMEDAD GRAVE

Se encuentra regulada en el capítulo X del título II del TRLGSS (arts. 190 a 192).

El desarrollo reglamentario se ha llevado a cabo por el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

5.1. SITUACIÓN PROTEGIDA (ART. 190 DEL TRLGSS)

I Se considera situación protegida la reducción de la jornada de trabajo de al menos un 50% que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del artículo

37.6 del ET, lleven a cabo los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado directo, continuo y permanente del menor a su cargo afectado por cáncer

(tumores malignos, melanomas y carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración, durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad. Asimismo cuando precisen continuar con el tratamiento médico en el domicilio tras el diagnóstico y la hospitalización.

La acreditación de que el menor padece cáncer u otra enfermedad grave, así como de la necesidad de hospitalización y tratamiento, y de cuidado durante el mismo, en los términos indicados anteriormente, se realizará mediante informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente.

Se mantendrá la prestación económica hasta los 23 años cuando, alcanzada la mayoría de edad, persistiera el padecimiento del cáncer o la enfermedad grave, diagnosticada anteriormente, y subsistiera la necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado durante el mismo, en los términos y con la acreditación que se exigen en los apartados anteriores.

No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer la prestación hasta que el causante cumpla 23 años en los supuestos de padecimiento de cáncer o enfermedad grave diagnosticada antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los apartados anteriores, salvo la edad.

Asimismo, se mantendrá la prestación económica hasta que el causante cumpla

26 años si antes de alcanzar los 23 años acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

En el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de Julio, se determinan las

enfermedades consideradas graves, a efectos del reconocimiento de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

5.2. BENEFICIARIOS

Para el acceso al derecho a la prestación económica de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se exigirán los mismos requisitos y en los mismos términos y condiciones que los establecidos para la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor.

Cuando concurren en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de la prestación, el derecho a percibirla solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos.

No obstante, en los supuestos de nulidad, separación, divorcio, extinción de la pareja de hecho constituida en los términos del artículo 221, así como cuando se acredite ser víctima de violencia de género, el derecho se reconocerá a favor del progenitor, guardador o acogedor que conviva con la persona enferma, aunque el otro no trabaje, siempre que se cumplan el resto de los requisitos exigidos.

Cuando, habiéndose reconocido la necesidad de cuidado antes de que el menor cumpliera los 18 y se hubiese prolongado dicha necesidad después de dicha edad, si la persona que precisa de los cuidados ha contraído matrimonio, podrá acceder a la prestación (y, previamente, a la reducción de la jornada) la

persona que fuese su cónyuge o con la que se hubiese formalizado una pareja de hecho.

No será de aplicación esta prestación a los funcionarios públicos, que se regirán por lo establecido en el artículo 49 e) del EBEP, y en la normativa que lo desarrolle. El artículo 49 e) del EBEP recoge el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, en virtud del cual el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años o, en su caso, hasta el cumplimiento de los 23 años.

Asimismo, se mantendrá la prestación económica hasta que el causante cumpla 26 años si antes de alcanzar los 23 años acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

5.3. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN

La percepción del subsidio quedará en suspenso:

a) En las situaciones de incapacidad temporal, durante los periodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor y en los supuestos de riesgo durante el embarazo y de riesgo durante la lactancia

natural y, en general, cuando la reducción de la jornada de trabajo por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave concorra con cualquier causa de suspensión de la relación laboral.

No obstante, cuando, por motivos de salud, la persona que se hacía cargo del causante no pueda atenderle y se encuentre en situación de incapacidad temporal o en período de descanso obligatorio por nacimiento y cuidado del menor en caso de nacimiento de un nuevo hijo podrá reconocerse un nuevo subsidio por cuidado de menores a la otra persona progenitora, guardadora o acogedora, siempre que la misma reúna los requisitos para tener derecho al subsidio.

Cuando el causante contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario.

b) En el supuesto de alternancia en el percibo del subsidio entre las personas progenitoras, guardadoras o acogedoras, a que se refiere el artículo 4.5, el percibo del subsidio quedará en suspenso para la persona progenitora, guardadora o acogedora que lo tuviera reconocido cuando se efectúe el reconocimiento de un nuevo subsidio a la otra persona progenitora, guardadora o acogedora.

El subsidio se extinguirá:

a) Por la reincorporación plena al trabajo o reanudación total de la actividad laboral de la persona beneficiaria, cesando la reducción de jornada por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, cualquiera que sea la causa que determine dicho cese.

b) Por no existir la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del causante, debido a la mejoría de su estado o a alta médica por curación, según el informe del facultativo del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente responsable de la asistencia sanitaria del causante.

c) Cuando una de las personas progenitoras, guardadoras o acogedoras del causante, cónyuge o pareja de hecho cese en su actividad laboral, sin perjuicio de que cuando esta se reanude se pueda reconocer un nuevo subsidio si se acredita por la persona beneficiaria el cumplimiento de los requisitos exigidos y siempre que el causante continúe requiriendo el cuidado directo, continuo y permanente.

En los supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho

constituida en los términos del artículo 221 del texto refundido de la Ley General de la

Seguridad Social, así como cuando se acredite ser víctima de violencia de género, en los que el derecho al subsidio se haya reconocido a favor de la persona progenitora, guardadora o acogedora que conviva con la persona enferma, únicamente se extinguirá cuando sea esta persona progenitora, guardadora o acogedora que tenga derecho al subsidio quien cese en la relación laboral.

d) Por cumplir el causante los 23 años, salvo que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

e) Por dejar de acreditar el grado de discapacidad requerido o, en todo caso, cuando el causante cumpla los 26 años de edad.

f) Por fallecimiento del causante.

g) Por fallecimiento de la persona beneficiaria de la prestación.

Art. 7 RD 1148/2011

5.4. PRESTACION ECONÓMICA Y GESTIÓN

La prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora equivalente a la establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias

profesionales, o la de contingencias comunes cuando no se haya optado por la cobertura de aquellas, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.

El derecho a la prestación nace a partir del mismo día en que se inicia la reducción de jornada, siempre que la solicitud se formule en el plazo de tres meses desde la fecha en que se produjo la reducción. Si la solicitud se presenta fuera de este plazo, los efectos económicos tendrán una retroactividad máxima de tres meses.

El periodo inicial de reconocimiento será de un mes, prorrogable por un periodo de dos meses y sucesivos de cuatro meses, cuando subsista la necesidad del cuidado del menor, que deberá acreditarse mediante declaración del facultativo del Servicio

Público de Salud (SPS) u órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente responsable de la asistencia médica del menor y, como máximo, hasta que este cumpla los 23 años o los 26 años si acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Cuando la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente del causante, según se acredite en la declaración médica emitida al efecto, sea inferior a dos o, en su caso, cuatro meses, el subsidio se reconocerá por el periodo concreto que conste en el informe.

La gestión de la prestación económica por cuidado de menores afectados por

cáncer u otra enfermedad grave se llevará a cabo por la correspondiente entidad gestora o mutua colaboradora con la Seguridad Social con la que la persona trabajadora tenga cubiertas las contingencias profesionales.

No obstante, cuando la persona trabajadora no tenga la cobertura de los riesgos profesionales, será competente para la gestión de la prestación la entidad gestora o la mutua que asuma la cobertura de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

En el supuesto de que en el régimen de la Seguridad Social por el que se reconozca la prestación económica la persona trabajadora no haya optado por la cobertura de la incapacidad temporal, la gestión de aquella se atribuirá a la correspondiente entidad gestora de la Seguridad Social.

El pago del subsidio corresponderá a la entidad gestora o a la mutua que resulte competente en la fecha de inicio de los efectos económicos de la prestación. La responsabilidad del pago se mantendrá hasta la fecha del vencimiento del documento de asociación y de cobertura formalizado en su día. Si en la fecha de dicho vencimiento se hubiera producido un cambio de la entidad que cubra las contingencias profesionales o comunes, en su caso, será la nueva entidad la que asuma el pago del subsidio durante el periodo de doce meses y los sucesivos, en su caso, en tanto mantenga dicha cobertura.

La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará que las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan obtener, a través de sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos, los datos necesarios relativos a las personas solicitantes y beneficiarias de las prestaciones por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave para garantizar un procedimiento de comunicación ágil en el reconocimiento y control de las prestaciones. El tratamiento de estos datos se realizará de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El pago del subsidio se realizará por la correspondiente entidad gestora o por la mutua, por periodos mensuales vencidos.

En el caso de las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial el devengo del subsidio será por días naturales, aunque el pago se realice mensualmente.

Art. 8 RD 1148/2011

6. PRESTACIONES FAMILIARES: NORMATIVA VIGENTE

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS) regula las prestaciones familiares:

- En su modalidad contributiva: en el capítulo XV «Protección a la Familia», del título II (arts. 235 a 237).
- En su modalidad no contributiva: en el capítulo I «Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva», del título VI (arts. 351 a 362). Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, consistirán en:
 - Una asignación económica por cada hijo o menor acogido a cargo menor de 18 años y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 % o mayor de dicha edad y que este afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 %.
 - Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad.
 - Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

A estas prestaciones familiares en la modalidad no contributiva les será de aplicación el criterio de revalorización establecido en el artículo 58 del TRLGSS (art. 362 del TRLGSS) y están exentas a efectos del IRPF.

Como desarrollo reglamentario, se ha dictado el Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, que sigue vigente en lo que no se oponga a la Ley general de la Seguridad Social

(en las modificaciones incorporadas por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital).

7. ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO

Se regula en los artículos 352 a 356 del TRLGSS y en los artículos 9 a 18 del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre.

a. CONCEPTOS

Es una asignación económica por cada hijo menor de 18 años, y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 %, o mayor que esté afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 65 %, que esté a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza de la filiación, así como los menores acogidos, en acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

Se considera hijo a cargo aquel que viva con el beneficiario y a sus expensas, sin que rompa la convivencia la separación transitoria, motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. No se pierde tal condición si el hijo o menor acogido trabaja por cuenta ajena o propia, si convive con el beneficiario y sus ingresos anuales no superan el 100 % del SMI anual y en el caso de hijos menores no discapacitados es requisito imprescindible que sus ingresos anuales, incluida la pensión de orfandad, no supere el límite de ingresos establecidos para tener la condición de

beneficiario de la asignación.

Se considera que el hijo no está a cargo cuando sea perceptor de una pensión contributiva distinta de la de orfandad o de la pensión a favor de familiares de nietos o hermanos.

La declaración de discapacidad (art. 354 del TRLGSS) se determinará mediante la aplicación de un baremo en el que se valorarán no solo los factores físicos, psíquicos o sensoriales del discapacitado como los factores sociales complementarios, de acuerdo con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que aprueba el baremo para la fijación de los grados de discapacidad y establece los criterios de valoración de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado.

El reconocimiento del grado de discapacidad, así como la necesidad de concurso de otra persona corresponderá a los órganos de las comunidades autónomas que tuvieran transferidas las competencias en esta materia (actualmente todas) o al IMSERSO si se trata de Ceuta y Melilla. El grado de discapacidad podrá ser revisado siempre que se prevea una mejoría razonable o, en los demás casos, cuando haya transcurrido un plazo mínimo de 2 años, salvo cambios sustanciales en las circunstancias concurrentes.

b. BENEFICIARIOS

i. Requisitos

Tendrán derecho a la asignación económica por hijo menor acogido a cargo quienes cumplan los siguientes requisitos:

- Residir legalmente en territorio español.
- Tener a su cargo hijos o menores en las circunstancias descritas en el apartado anterior (hijos menores de 18 años y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 % o mayores de dicha edad y que estén afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 %, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción).
- En caso de separación judicial o divorcio, será beneficiario el padre o la madre que los tenga a su cargo.
- Que el padre y la madre no sean beneficiarios de prestaciones de análoga naturaleza en cualquier régimen público de protección social.

Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres: (Art. 352.2 LGSS)

- a) Los huérfanos de padre y madre, menores de 18 años que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 % o mayores de dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 %.
- b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.
- c) Los hijos con discapacidad mayores de 18 años respecto de los que no se haya establecido ninguna medida de apoyo a su capacidad serán beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres.

Cuando sea beneficiario el propio discapacitado con grado igual o superior al 65 %, su matrimonio no determinará la extinción del derecho a la asignación económica que viniera percibiendo (artículo 10.4 del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre).

ii. Determinación del beneficiario

En los supuestos de convivencia familiar, si los dos progenitores, adoptantes o quienes hubieran acogido al menor tienen derecho a la asignación económica por hijo a cargo, derivada de un mismo causante, solo se reconocerá a uno de ellos de común acuerdo, presumiéndose este cuando solo uno

de ellos lo solicite. Si no hay acuerdo se aplicarán las reglas de patria potestad y guarda del Código Civil, dictando resolución motivada el

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), decretando la suspensión del abono en tanto no recaiga resolución judicial.

En los supuestos de separación judicial, nulidad o divorcio, la asignación económica se conservará para quién tenga a su cargo al hijo o menor acogido, aun cuando se trate de persona distinta a aquella que la tenía reconocida antes de producirse tales situaciones.

En los supuestos de huérfanos de padre y madre, o abandonados por sus padres, la asignación económica se hará efectiva a los representantes legales o a quienes tengan a su cargo el menor o discapacitado en tanto tengan la obligación de mantenerlo y educarlo.

iii. Cuantía de la asignación

Conforme al artículo 353 del TRLGSS la cuantía de la asignación económica por hijo cargo se ha de fijar, en su importe anual, en la correspondiente Ley de presupuestos generales del Estado.

En dicha Ley, además de la cuantía general, se establecerá otra cuantía específica en el supuesto de hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

En cuanto a la presentación de la solicitud se realiza ante la entidad gestora, el INSS, con aportación de los documentos necesarios que acrediten las circunstancias que den lugar al reconocimiento del derecho. Asimismo, existe la obligación del beneficiario de presentar ante el INSS, en el plazo de 30 días a contar desde la fecha que se produzcan, comunicación de cuantas variaciones hubieran tenido lugar que puedan incidir en la modificación o extinción del derecho.

El reconocimiento del derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo surtirá efectos a partir del día primero del trimestre natural siguiente al de presentación de la solicitud. La extinción o reducción del derecho no surtirá efectos hasta el último día del trimestre natural en el que se haya producido. El pago de la asignación se realiza por semestres vencidos, salvo para las asignaciones por hijos discapacitados mayores de 18 años que se pagarán por meses vencidos.

Las variaciones surtirán efectos, en caso de nacimiento de derecho, a partir del trimestre natural inmediatamente siguiente a la fecha en que se haya solicitado el reconocimiento del derecho y, en caso de extinción, no producirán efectos hasta el último día del trimestre natural dentro del cual se haya producido la variación (art. 355.2 del TRLGSS).

Nota: En el caso de asignación económica por hijo a cargo no discapacitado mantenida con carácter transitorio, en los términos de la disposición transitoria séptima del Real

Decreto-Ley 20/2020, las personas beneficiarias, y dentro del primer trimestre de cada año, han de presentar declaración expresiva de los ingresos habidos durante el ejercicio económico anterior.

8. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO

EN SUPUESTOS DE FAMILIAS NUMEROSAS O MONOPARENTALES Y

EN LOS CASOS DE MADRES O PADRES CON DISCAPACIDAD.

a. BENEFICIARIOS

En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de madres o padres

que padezcan una discapacidad igual o superior al 65 %, se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la Seguridad Social.

A los efectos de la consideración de la familia numerosa, se estará a lo dispuesto en la

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que con vive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la familia.

A efectos de la consideración de beneficiario de la prestación será necesario que el padre, la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca:

- Residan en territorio español.
- Que el padre, la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, no perciba ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos

Generales del Estado.

Dicha cuantía contemplará un incremento del 15 % por cada hijo a cargo a partir del segundo, este incluido.

A los exclusivos efectos de la determinación del límite de ingresos, se considerará a cargo el hijo menor de 18 años, o mayor de dicha edad afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 %, así como por los menores a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de acuerdo con lo establecido en la Ley

40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, también tendrán derecho a la prestación si sus ingresos anuales no son superiores al importe que a tales efectos establezca la Ley de Presupuestos

Generales del Estado para los supuestos en que concurren tres hijos a cargo según la citada ley, incrementándose en la cuantía que igualmente establezca dicha ley por cada hijo a partir del cuarto, este incluido.

En el supuesto de convivencia de ambos progenitores, si la suma de los ingresos percibidos por ambos superase los límites de ingresos establecidos en los párrafos anteriores, no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos.

Los límites de ingresos anuales se actualizarán anualmente en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía establecida en el ejercicio anterior, al menos, en el mismo porcentaje que en dicha ley se establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la

Seguridad Social.

- No tengan derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.

b. CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

Consiste en un pago único de 1.000 euros.

Existe también en este caso la posibilidad de recibir la prestación «por diferencias»: en los casos en que los ingresos anuales percibidos, por cualquier naturaleza, superando el límite establecido para el acceso a la asignación por hijo a cargo, sean inferiores al importe conjunto que resulte de sumar a dicho límite el importe de la prestación, la cuantía de esta última será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y el indicado importe conjunto.

9. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O

ADOPCIÓN MÚLTIPLE

Su regulación se contiene en los artículos 359 y 360 del TRLGSS y 23 a 26 del Real

Decreto 1335/2005.

a. BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples producidos en España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien reglamentariamente se establezca, que reúna los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 352.1 del TRLGSS (residencia legal en España y

no tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social).

Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o adoptados sea igual o superior a 2.

b. CUANTÍA

2 hijos 4 veces el importe mensual del SMI.

3 hijos 8 veces el importe mensual del SMI.

4 y más 12 veces el importe mensual del SMI.

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

I PRESTACIÓN POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR

SUPUESTO	PADRE / OTRO PROGENITOR	MADRE BIOLÓGICA
Parto/adopción general	19 semanas	19 semanas
Parto múltiple (2 hijos)	20 semanas	20 semanas
Parto múltiple (3+ hijos)	21 semanas	21 semanas
Discapacidad del menor	20 semanas	20 semanas
Hospitalización neonato	Se ía = días hospitalización (máx.	13 sem.) Se amplía = días

16 sem. Permiso general nacimiento	100% BR Cuantía del subsidio	180 días Carencia CC (últimos 7 años)	+14 días Por cada hijo adicional
---	--	--	--

I RIESGO DURANTE EMBARAZO

- 100% BR desde el primer día
- Sin periodo de carencia (AT/EP asimilado)
- Finaliza: cuando cesa el riesgo o parto

I RIESGO LACTANCIA NATURAL

- 100% BR desde el primer día
- Sin periodo de carencia
- Hasta que el menor cumpla 9 meses

II ERRORES FRECUENTES EN EXAMEN

Error: Las 19 semanas de permiso son compartidas entre ambos progenitores

Correcto: Desde el 31/07/2025 (RD-ley 9/2025) son 19 semanas INTRANSFERIBLES e independientes para cada progenitor (32 semanas en familias monoparentales): intransferibles desde 2021

Error: La prestación por nacimiento equivale al 75% de la BR

Error: El riesgo durante el embarazo requiere cotización previa de 180 días

Correcto: El riesgo embarazo es contingencia profesional (AT/EP): NO requiere carencia

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 9

1. ¿Cuántas semanas de permiso por nacimiento tiene cada progenitor desde 2021?

a) 8 semanas cada uno b) 12 semanas cada uno ✓ c) 19 semanas cada uno d) 6 semanas uno y 10 semanas el otro
Desde el 31 de julio de 2025 (RD-ley 9/2025), ambos progenitores tienen 19 semanas IGUALES e intransferibles: 6 obligatorias tras el parto + 11 hasta los 12 meses + 2 hasta los 8 años (32 semanas en monoparentales). No se pueden ceder semanas al otro progenitor.

2. ¿Cuál es la cuantía del subsidio por nacimiento y cuidado de menor?

a) 60% de la Base Reguladora
 b) 75% de la Base Reguladora
 c) 80% de la Base Reguladora
 d) 100% de la Base Reguladora

La prestación equivale al 100% de la BR desde el primer día, igual que en el caso de IT por AT/EP.

3. ¿Cuántas semanas tiene el permiso en un parto con 2 hijos?

a) 16 semanas por progenitor b) 17 semanas por progenitor c) 18 semanas por progenitor ✓ d) 20 semanas por progenitor
En parto múltiple de 2 hijos → 20 semanas por progenitor (19 + 1). En parto de 3 o más hijos → 21 semanas por progenitor. En caso de discapacidad del menor → 20 semanas (19 + 1).

4. ¿Requiere carencia la prestación por riesgo durante el embarazo?

a) Sí, 180 días en los últimos 5 años
 b) Sí, 360 días en toda la vida laboral
 c) No, no requiere ninguna carencia
 d) Solo para trabajadoras menores de 21 años

El riesgo durante el embarazo es contingencia profesional (asimilada AT/EP), por lo que NO exige periodo de carencia previo.

5. ¿Hasta cuándo puede disfrutarse el permiso de nacimiento de forma no obligatoria?

a) Hasta que el menor cumpla 6 meses
 b) Hasta que el menor cumpla 12 meses

c) Hasta que el menor cumpla 18 meses

d) Sin límite de edad

Las 10 semanas voluntarias (de las 16) deben disfrutarse antes de que el menor cumpla 12 meses. Las 6 primeras son obligatorias inmediatamente tras el parto.

FICHA RESUMEN · TEMA 9

I DURACIÓN PERMISOS

Ambos progenitores: 19 semanas iguales (32 monoparental) e intransferibles

- › Parto múltiple (2): 18 semanas cada progenitor
- › Parto múltiple (3+): 20 semanas cada progenitor
- › Discapacidad del menor: 18 semanas
- › +14 días naturales por hospitalización neonatal

I RIESGOS PROTEGIDOS

- › Riesgo embarazo: 100% BR, desde d.1, sin carencia
- › Riesgo lactancia: 100% BR hasta 9 meses del menor
- › Ambas son contingencias profesionales (AT/EP)

Gestión: Mutua colaboradora o INSS

- › Disfrute: puede ser el otro progenitor (lactancia)

I CUANTÍA Y CARENCIA

Cuantía: 100% Base Reguladora

- › CC: 180 días cotizados en últimos 7 años
- › CC: 360 días en toda vida laboral
- › < 21 años: sin carencia exigible
- › 21-26 años: 90 días en últimos 7 años

I DISFRUTE Y DISTRIBUCIÓN

- › Obligatorio: 6 semanas inmediatamente después del

parto

- › Restantes: a voluntad (continuas o discontinuas)
- › Hasta que el menor cumpla 12 meses
- › Ambos pueden disfrutar simultáneamente

Adopción: misma duración que parto biológico